Trong quá trình điều tra, ông Zhang đã thừa nhận việc ra lệnh cho Thịnh và Dưỡng lục soát cơ thể các nữ công nhân để ngăn chặn nạn trộm cắp. Thịnh và Dưỡng sau khi bị bắt theo quyết định truy nã cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện kiểm sát truy tố 3 bị can về tội Làm nhục người khác theo khoản 2 Điều 121 BLHS.

Trên cơ sở lời khai của Thịnh và Dưỡng, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi buộc Thịnh và Dưỡng thôi việc có cấu thành tội Buộc người lao động thôi việc trái pháp luật quy định tại Điều 128 BLHS hay không.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Luật sư T cần trao đổi với ai, về vấn đề gì để bảo vệ cho ông Zhang Li Fen?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát truy tố Zhang Li Fen, Thịnh và Dưỡng về tội Làm nhục người khác theo khoản 2 Điều 121 BLHS.

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh chị hãy nêu những nội dung cơ bản của bài bào chữa cho thân chủ Zhang tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, tên của bị cáo Zhang Li Fen bị viết thành Zhang Li Fan, không có tên 3 công nhân bị Thịnh và Dưỡng bắt lột quần áo dài để kiểm tra, dù chỉ 2 trong số 3 công nhân này đã có lời khai tại Cơ quan điều tra.

Câu hỏi 6(1 điểm): Luật sư T cần lựa chọn phương án nào dưới đây:

A đề nghị Chánh án TAND tỉnh BD trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

B, đề nghị Chánh án TAND tỉnh BD thu hồi quyết định đưa vụ án ra xét xử để chỉnh sửa lại cho đúng;

C, không tiến hành hoạt động gì vì quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu trên có lợi cho thân chủ;

D, cách giải quyết riêng của anh chị.

Câu hỏi 7(1 điểm): Anh chị hãy nêu kế hoạch hỏi tại phiên tòa để thực hiện định hướng bào chữa của luật sư.

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a, c, h, k khoản 1 Điều 48 BLHS khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Zhang Li Fen.

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh chị có tán thành quan điểm của đại diện Viện kiểm sát không? Nếu có, tại sao? Nếu không, luật sư T sẽ phải đối đáp như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Giả sử khi bị cáo Zhang Li Fen chuẩn bị nói lời sau cùng thì cô Nguyễn Sao Mai, người phiên dịch không thấy trong phòng xử án. Hội đồng xét xử đã yêu cầu một nhân viên văn phòng công ty Lợi Phần biết tiếng Hoa thực hiện công việc phiên dịch dù ông Zhang không đồng ý.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Nếu tình huống này xảy ra, luật sư T cần tiến hành hoạt động gì sau khi phiên tòa kết thúc?

Tình tiết bổ sung

Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Zhang 24 tháng tù giam, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng và cấm hành nghề trong thời gian thủ thách của án treo. Ông Zhang cho rằng hình phạt như vậy là quá nghiêm khắc và yêu cầu luật sư giúp mình viết đơn kháng cáo.

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh chị hãy giúp ông Zhang viết đơn kháng cáo.

C1:

Cần làm rõ những vấn đề sau:

Nội dung của việc ra lệnh của ông zhang Li Fen: ra lệnh cho ai?làm việc gì ?và làm như thế nào?

Vấn đề ngôn ngữ của ông Zhang Li Fen?